

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                              |               |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 331/2531 | นายมนูญ หล้าดำ กับพวก        | โจทก์         |
|                          | นางหลิบ ล้าเลิศ กับพวก       | จำเลย         |
|                          | นางหลิบ ล้าเลิศ ที่ 1        | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                          | นายมนัส หล้าดำ ที่ 2         | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                          | นางสุริย์ หล้าดำ ที่ 3 จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีมูลจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 227)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปิดกั้น خارางตามฟองออกไป ห้ามมิให้จำเลยกับบริวารปิดกั้นช่อง خارางที่พิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 8,000 บาท

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 223,222)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้วางเงินสดจำนวน 8,000 บาทไว้เป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 201,209)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงิน  
ที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา  
ที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น  
ให้ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงิน  
ที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา  
ที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น  
ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |